

1502295-96.2021.8.26.0616
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Davi de Castro Pereira Rio
Comarca: Mogi das Cruzes
Foro: Foro de Mogi das Cruzes
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 12/01/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
EDUARDO ANTONIO ABRAO
Vítima:
ENY MASSAE SATO
Data da Audiência:
12/01/2022
Réu Preso

Aos 12/01/2022, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Davi de Castro Pereira Rio, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mogi das Cruzes
Foro de Mogi das Cruzes
2ª Vara Criminal
Avenida Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Vila São Francisco, Mogi das Cruzes - SP - cep 08735-270

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:
1502295-96.2021.8.26.0616
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
EDUARDO ANTONIO ABRAO
Vítima:
ENY MASSAE SATO
Data da Audiência:
12/01/2022
Réu Preso

Aos 12/01/2022, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Davi de Castro Pereira Rio, foi aberta a audiência nos autos da ação acima referida. Presentes: a JUSTIÇA PÚBLICA, representada pelo ilustre Promotor de Justiça, Dr. Clóvis de Castro Humes, o acusado Eduardo Antonio Abrao e a Defensora Pública Dra. Rafaela Gasperazzo Barbosa. Iniciados os trabalhos, foi ouvida a vítima Eny Massae Sato e os policiais Victor Hugo Marfil Sanches e Luiz Henrique Moya Ferreira, em separado. Após, o acusado foi interrogado. Dispensada a assinatura física dos depoimentos e interrogatório por se tratar de processo digital. As partes foram devidamente identificadas mediante apresentação de documento de identidade/identidade funcional antes do início das gravações. Audiência realizada pelo sistema audiovisual, de acordo com o previsto no artigo

405, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Vistos. Declaro encerrada a instrução processual, por não haver outras provas a serem produzidas". Em Alegações Finais dada a palavra ao Promotor de Justiça, manifestou-se por meio audiovisual. Dada a palavra a Defensora, assim se manifestou: "MM. Juiz, o réu EDUARDO ANTONIO ABRAO está sendo processado como incurso no crime descrito na denúncia. Contudo, a pretensão acusatória não merece prosperar, outra solução não havendo que a ABSOLVIÇÃO do réu, pelos motivos a seguir aduzidos: A vítima Eny afirmou que chegava em casa e quando adentrou a garagem, um homem entrou junto, antes do fechamento do portão automático; o agente apontava algo que parecia uma arma; teve reação de abrir o portão, mas o réu determinou que fechasse novamente; um vizinho acionou a polícia militar, enquanto o réu exigiu que entrassem na residência para pegar mais dinheiro; a vítima só tinha 126 reais na bolsa, mas pegou mais um montante no seu quarto e um envelope no quarto de sua mãe, contendo dinheiro; disse para os pais que o agente era seu amigo; após, o agente dirigiu a vítima até o caixa eletrônico de um supermercado; conseguiu sacar mil reais, valor autorizado; o agente disse que a vítima saísse andando sozinha, e que não tentasse nada, pois conhecia o seu endereço; o agente viu a polícia e tentou fuga com o veículo; em determinado momento, saltou do carro e correu, mas foi preso pela polícia militar, em um terreno baldio, na Rua Jacob Nali; o agente portava o dinheiro e o cartão da vítima; reconheceu o agente por fotografia, ainda no local. Todavia, entende a defesa que a palavra do ofendido jamais deve ser tomada como prova concludente da autoria criminosa. As vítimas constituem elemento ambíguo no processo penal. Assim, se por um lado, por terem sofrido diretamente a ação, estão mais capacitadas a reproduzir os fatos, devido a este mesmo aspecto não dispõem de condições de oferecer relatos isentos de parcialidade e de fatores emocionais. Sua vontade encontra-se maculada, devido à dor e indignação, à perturbação que o delito provoca em seu espírito, não sendo possível exigir-se o oferecimento de declarações imparciais, dotadas da força probante necessária a respaldar um desfecho condenatório. O policial militar Victor Hugo, por sua vez, afirmou em juízo que foi informado acerca do roubo e se deparou com o carro da vítima em patrulhamento, efetuou breve acompanhamento e o réu desceu do carro e fugiu para um terreno com mato; foi preso portando um coldre, além do dinheiro e do cartão da vítima. O depoimento do policial Luiz Henrique foi no mesmo sentido; acrescentou que o réu confessou os delitos na hora da abordagem, mas não localizaram armamento. Todavia, bem se sabe que os policiais não são impedidos de prestar depoimento, nem se intenta simplesmente duvidar de suas palavras, no entanto, há de se atentar ao fato de que os policiais não têm condições de fornecer relatos capazes de sustentar um édito de rigor, já que tendem a produzi-los no sentido de validar a própria atividade. Assim, suas descrições dos fatos em juízo devem ser tomadas com cautela e, isoladamente, não podem ensejar a condenação do acusado. O réu, por sua vez, negou a autoria dos delitos. Disse que foi abordado cerca de 400 metros de onde a vítima estava; os policiais perguntaram se ele tinha passagem e foi levado até a vítima; a vítima em princípio disse que não poderia reconhecer o réu porque o agente estava armado; depois de pressão dos policiais, acabou reconhecendo. No entanto, ressalta-se que a condenação deve estar corroborada por outros elementos de prova seguros, que não estão presentes nos autos; destaca-se que nenhuma arma foi apreendida em poder do réu, e o reconhecimento no local se deu de forma irregular, por meio de fotografia. Ante todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência, seja a presente ação penal julgada IMPROCEDENTE e declarada a absolvição do réu, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Caso não seja este o entendimento adotado, o que se admite por mera hipótese, requer subsidiariamente: 1) a fixação das penas em seus patamares mínimos; 2) o reconhecimento do concurso formal entre os delitos de roubo e de extorsão, uma vez que praticados em um único contexto, não havendo que se falar em concurso material. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em caso análogo ao presente: "CONCURSO MATERIAL E CONCURSO FORMAL - DISTINÇÃO BÁSICA. Os institutos diferem sob o ângulo da ação ou da omissão, pressupondo o primeiro mais de uma, enquanto o segundo requer ação ou omissão única. EXTORSÃO - CAIXA ELETRÔNICO - NUMERÁRIO - ROUBO - SUBTRAÇÃO DE OUTROS BENS

DA VÍTIMA. Vindo o agente, no mesmo contexto, a praticar extorsão, compelindo a vítima a sacar numerário em caixa eletrônico e dela subtraindo outros bens - roubo -, tem-se, ante a ação única, concurso formal e não material." (HC 98960, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/10/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 05-12-2011 PUBLIC 06-12-2011 RT v. 101, n. 919, 2012, p. 672-679); 3) a fixação, ao menos, do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena; 4) a possibilidade de apelar em liberdade, ante a inexistência de motivos que justifiquem a custódia cautelar". A seguir pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: VISTOS. EDUARDO ANTONIO ABRÃO, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas cominadas no artigo 157, caput, e art. 158, § 3º, ambos do Código Penal, porque, segundo relata a denúncia, no dia 18 de outubro de 2021, por volta das 13hs50min, na Travessa Maximiniano, nº 14, Mogi das Cruzes/SP, subtraiu para si, mediante grave ameaça, bens e valores pertencentes à vítima Eny Massae Sato, bem como, nas mesmas circunstâncias retromencionadas, constrangeu a vítima a fazer algo, mediante grave ameaça e restrição à liberdade de locomoção, com intuito de obter para si indevida vantagem econômica. Recebida a denúncia (fls. 112/113), o réu foi regularmente citado e apresentou resposta escrita à acusação às fls. 146. Em audiência de instrução, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, foi realizado o interrogatório do acusado. Encerrada a fase de instrução, as partes se manifestaram em debates orais. É o relatório. DECIDO. A pretensão punitiva estatal é procedente. A materialidade do delito ficou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, pelo boletim de ocorrência de fls. 09/14, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, pelo auto de entrega de fls. 17/18, pelo auto de reconhecimento de fls. 19, pelo auto de avaliação de fls. 20/21, pelos laudos periciais de fls. 171/173, 174/194 e 195/198, bem como pelas demais provas produzidas em Juízo. A autoria do delito é incontroversa. O acusado negou em Juízo a prática dos delitos. Disse que somente estava passando pelo local dos fatos quando foi abordado por policiais militares, os quais indagaram-no acerca de seus antecedentes criminais e, cientes de que ele já ostentava condenação, levaram-no até a vítima e induziram-na a reconhecê-lo. Contou que estava voltando do fórum quando foi abordado. Nada obstante, a versão exculpatória apresentada pelo acusado ficou completamente isolada diante do robusto acervo probatório existente nos autos, demonstrando tratar-se de versão unicamente destinada a eximi-lo de tão grave imputação. A vítima Eny Massae Sato, ouvida em Juízo, apresentou relato seguro e detalhado acerca dos fatos. Esta contou que estava chegando à sua residência, quando foi abordada pelo acusado, o qual anunciou o assalto e aparentava portar uma arma de fogo. Disse que, de imediato, entregou para o réu o dinheiro que trazia consigo, porém este achou que era pouco e a obrigou a entrar na residência, local em que estavam os seus genitores. Contou que ficou com receio, pois os seus pais são idosos, de forma que apresentou o acusado como sendo um amigo, tendo então entregado para ele mais dinheiro. Relatou que, ato contínuo, o acusado a obrigou a entrar no veículo e seguiram rumo a um supermercado e lá efetuou saque utilizando o seu cartão bancário. Disse que, após efetuar o saque, o acusado voltou ao veículo e exigiu que a vítima permanecesse sob seu poder, tendo ela ficado com receio de que ele a levasse para algum outro lugar ermo. Ainda, contou que, no momento da abordagem, alguns vizinhos presenciaram a ação, tendo eles acionado a polícia militar, que já estava em diligências para localizar a vítima e o acusado. Assim, contou que, no caminho, policiais militares identificaram o seu automóvel e, então, seguiram por breve perseguição, tendo o acusado fugido do local. Porém, contou que o acusado foi detido imediatamente após ter saído do veículo, estando ele ainda na posse de seu dinheiro e dos cartões bancários. Por fim, afirmou ter reconhecido

o acusado como sendo o autor dos delitos. Nesse ponto, importa consignar que o depoimento prestado pela vítima assume grande relevância, pois estão em plena consonância com as demais provas dos autos e nada há a infirmar a validade de suas palavras, já que ela sequer conhecia o réu e não tinha qualquer motivo para incriminá-lo. Sobre a questão já se decidiu: "PROVA - Meios - Palavra da vítima - Eficácia - Depoimento do ofendido revestido de coerência, robustez e segurança sem

demonstrar qualquer tendência para o exagero ou o prejuízo injusto - Elemento hábil à condenação, ainda mais se em perfeita consonância com a prova dos autos - Admissibilidade - Apelo parcialmente provido. (TJSP - Ap. Crim. nº 1.097.136-3/8 - São Paulo - 5ª Câmara da Seção Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 30.08.2007 - v.u)". Além disso, o acusado foi detido imediatamente após ter praticado os delitos e ainda estava na posse dos objetos subtraídos, não tendo ele sequer justificado o motivo pelo qual estaria na posse dos objetos da vítima. Ainda, foram colhidos os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu. O policial Victor Hugo Marfil Sanches contou que foram acionados para atender a uma ocorrência envolvendo roubo, de forma que seguiram até o local dos fatos e passaram a diligenciar. Relatou ter avistado o veículo da vítima conduzido pelo acusado, quando então seguiram ao seu encalço. Contou que, em determinado momento, avistou o veículo da vítima parado no meio da rua, tendo a vítima informado que o acusado havia acabado de fugir dali, de forma que seguiu em diligências e localizou o acusado, que ainda estava na posse dos objetos subtraídos. Disse que a vítima reconheceu imediatamente o acusado como sendo o autor dos delitos. No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Luiz Henrique Moya Ferreira. Deveras, nada desautoriza o depoimento prestado pelos policiais no caso concreto. Ao contrário, a testemunha, ouvida em juízo e na fase extraprocessual, apresentou versão coerente e detalhada dos fatos. Destaco, ademais, que não há motivos para distinguir a validade do depoimento de policiais das demais provas orais produzidas em juízo, porque eles, como quaisquer testemunhas, depõem sob compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de suas afirmações, até que se demonstre cabalmente o contrário. Neste sentido é o entendimento do i. Desembargador Hermann Herschander: "Nada impede que policiais, como quaisquer outras pessoas, testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública. Inexistindo qualquer indício de que os policiais tivessem algum interesse em incriminar falsamente o apelante, seus depoimentos, seguros e coesos, merecem crédito." (Apelação Criminal nº. 0015247-38.2012.8.26.0604, 14ª Câmara de Direito Criminal, j. 03 de julho de 2014, Des. Rel. Herman Herschander)" No caso vertente, não restam dúvidas quanto à prática dos delitos de roubo e de extorsão pelo acusado, cuja certeza deriva não só dos depoimentos da vítima e dos policiais militares, como também pelo fato dele ter sido detido ainda na posse dos objetos subtraídos e sequer ter apresentado motivos justificáveis para deter tais objetos. Com efeito, a vítima não só relatou os fatos com clareza e de maneira detalhada, como também reconheceu o acusado de maneira absolutamente segura. Nesse sentido: "Prova - Reconhecimento pessoal ou fotográfico - Meio probatório de inegável valor, podendo ser desconsiderado somente quando houver alguma circunstância que torne suspeita a identificação" (RT - 830/676). Destaco, ademais, que a vítima foi categórica e detalhista ao relatar os fatos, informando que, após o roubo, foi constrangida, sob grave ameaça, a entregar os seus cartões e as respectivas senhas aos autores do delito, o que restou comprovado nos autos. Como é cediço, os delitos imputados aos acusados possuem objetividade jurídica distinta e condutas absolutamente independentes, tanto na execução como na motivação. In casu, restou sobejamente comprovado o fato de que, em determinado momento, houve a subtração dos objetos da vítima, e em um momento distinto houve a exigência de que fossem entregues os cartões bancários e respectivas senhas, permanecendo o acusado em poder da vítima, cuja restrição à liberdade de locomoção caracterizou-se como condição para a obtenção da vantagem ilícita. Assim, não há qualquer dúvida quanto à autoria dos delitos de roubo e de extorsão. Dessa forma, provadas a autoria e a materialidade dos delitos, é medida de rigor a condenação dos acusados. Passo, então, à fixação da pena. Com fundamento no artigo 59 do Código Penal, levando-se em conta que o acusado ostenta péssimos antecedentes criminais (cf. FA de fls. 54/77 e certidão de fls. 48/53 - autos nº 0008180-38.2004.8.26.0075 e 0007143-83.2007.8.26.0361), bem como levando-se em conta as circunstâncias do delito de

roubo, no qual se verifica que o acusado obrigou a vítima a entrar em sua residência, mesmo lá estando duas pessoas idosas, fixo a pena-base para o delito de roubo aumentada em um terço, ou seja, pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa. Já em relação ao delito de extorsão, levando-se em conta os péssimos antecedentes criminais do acusado, conforme retromencionado, fixo a pena-base aumentada em um quinto, vale dizer, pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa. Na segunda fase de fixação da pena, constato que o acusado é reincidente (certidão de fls. 48/53 – autos nº 0000200-12.2017.8.26.0616), razão pela qual exaspero as penas em um sexto, fixando-as, respectivamente, em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa; e pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa. Não há causas de aumento ou de diminuição da pena. Ressalto que o crime de roubo e de extorsão devem ser tidos em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal, uma vez que foram praticados mediante diversas condutas, com objetividade jurídica distintas. Assim, a pena definitiva total é de 14 (quatorze) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e o pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa. Em razão da ausência de informações suficientes acerca das condições financeiras do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal. Torno essa pena definitiva, à míngua de outras circunstâncias modificadoras. A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, observado o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, combinado com o artigo 59 do mesmo estatuto, sendo o regime fechado o único compatível para atender as finalidades de prevenção e repressão da pena. Destarte, o acusado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, ante todas as razões já expostas. De fato, a manutenção da prisão é medida extremamente necessária, a fim de que seja assegurada a manutenção da ordem pública, e também visando à garantia de aplicação da lei penal, haja vista a periculosidade do acusado, que ficou claramente evidenciada nos autos. Não há, ademais, elementos para formar a convicção de que atenderia ao futuro chamado judicial se fosse, agora, colocado em liberdade, mormente após a condenação. Ressalto que estão presentes todas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva do acusado às fls. 78/79. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e o faço para declarar EDUARDO ANTONIO ABRÃO como incurso no 157, caput, e artigo 158, §3º, ambos do Código Penal, CONDENANDO-O ao cumprimento de 14 (quatorze) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, cada qual fixado no mínimo legal, reajustado desde a prática da conduta delituosa. Indefiro o recurso em liberdade, pelas razões já expostas. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento definitiva. Custas na forma da lei. Publicada em audiência saem os presentes cientes e intimados". O acusado e sua defensora manifestam expressamente que desejam recorrer. Em seguida foi dito pelo MM. Juiz: "Recebo o recurso interposto pelo acusado, em seus regulares efeitos. Processem-no. Abra-se vista dos autos à Defensoria Pública para apresentação de razões de apelação. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para oferecimento de contrarrazões. Atualize histórico partes e cadastro de processo no SAJ e providencie-se a guia provisória, inclusive com cópias ao estabelecimento prisional no qual encontra-se recolhido, nos termos do item 40, do Cap. V, das Normas de Serviço. Posteriormente, cumpridas as determinações, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça - seção criminal, com indicação de inclusão de mídia(s), ou sua eventual inexistência". Presentes todos em audiência, dispensada assinatura física por se tratar de processo digital, nos termos dos artigos 1192, § 1º, e 1194, da NSCGJ. Nada Mais. Eu, (Roberta Chacon Oliveira Sterse), escrevente, digitei.